رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٧٥٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٣٧ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٣/١٩هـ

المَوضُوعَاتُ

غرامات - زراعة ومياه - رفق بالحيوان - الغش في مظهر الإبل - بيانات محضر الضبط - القصور في إثبات المخالفة - الإخلال بضمانة التحقيق.

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الرفق بالحيوان المتضمن معاقبته بغرامة مالية لقيامه بالغش التجاري في مظهر الإبل - الواجب في الضبوط الإدارية أن تكون مبيّنةً لكل ما يتعلق بالمخالفة من بيانات المخالف ومكان المخالفة وطريقة إثباتها - الثابت استناد القرار محل الدعوى في إثبات المخالفة على المدعي إلى محضر لجنة الغش التجاري بساحة الإبل والذي خلا من بيان تفاصيل المخالفة وطريقة إثباتها - عدم ثبوت التحقيق مع المدعي في المخالفة المنسوبة إليه وسماع أقواله ودفوعه- تعيب القرار محل الدعوى في مشروعيته - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٦هـ.

الوقائع

ملخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي تقدَّم إلى هذه المحكمة في ١٤٤٢/٢/١١هـ بصحيفة دعوى جاء فيها: أنه تم تغريمه من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقد اعترض على هذه الغرامة لعدم صحتها، حيث لم يتم أخذ إفادته أو التحقيق معه، وختم صحيفته بطلب إلغاء الغرامة محل الدعوى. وبقيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، أحيلت إلى هذه الدائرة، وعُقد لنظرها عددٌ من الجلسات، وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه؟ فأحال إلى صحيفة دعواه المقدمة ومرفقاتها، حاصراً طلبه بإلغاء القرار رقم (١٠٧٤/٧٨٨٠١٣) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩هـ المتضمن تغريمه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: أنه يدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية في الرياض مكانياً بنظر الدعوى. وبعرض ذلك على المدعي قدم عبر خدمة تبادل المذكرات نسخةً من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية ببريدة في الدعوى رقم (٤٢٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٣/٨هـ بعدم الاختصاص المكاني وذلك لكون القرار محل الدعوى قد صدر من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الرفق بالحيوان ومقرها الرياض، ومصادق عليه من قبل وزير البيئة والمياه والزراعة. وطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الرد على موضوع الدعوى، فقدم مذكرة رد عبر خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً؛ لأن

المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٨هـ، وتم قيد القضية بتاريخ ١٤٤٢/٢/١١هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالقرار محل الدعوى جاء إنفاذاً لصحيح النظام وذلك بموجب تقرير لجنة الغش التجاري بساحة الإبل المقدم من أمانة منطقة القصيم بتاريخ ١٤٤٠/٦/٦هـ حسب توجيه أمير منطقة القصيم الوارد بخطاب وكيل إمارة منطقة القصيم رقم (١٧١٨١) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٥هـ، وقد تم عقد محضر اجتماع لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوقيع العقوبات المناسبة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠هـ، وقد اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على ما يلي: ١-نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحة التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٦هـ، وكذلك الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات أحكام النظام. ٢-خطاب أمين منطقة القصيم رقم (١٤١٦١) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٥هـ. ٣-محضر مشترك من عدة جهات، وهي أمانة منطقة القصيم، وفرع الوزارة بمنطقة القصيم، وإدارة التحريات والبحث الجنائي ومشرف مراقبي وزارة التجارة ومشرف سوق الإبل بمدينة الأنعام، وعلى ضوء ذلك وبعد دراسة هذا الموضوع واستناداً إلى النظام المشار إليه قررت اللجنة معاقبة المدعي بغرامة مالية قدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وصدر قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (١٠٧٤/٧٨٨٠١٣) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩هـ، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى. وبعرضها على المدعي، قدم مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: أنه يعمل في مجال الدلالة، ولا يملك

الإبل ومن ثم فيجب أولاً إثبات صلته بالعينة التي تم فحصها على فرض أنه تم فحص عينة، كما أن المدعى عليها لم تؤسس قرارها على أي بينة تثبت التلاعب والغش بالمظهر الخارجي للإبل، وختم مذكرته بطلب إلغاء القرار محل الدعوى. وطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها نسخةً من محضر ضبط المخالفة ومحضر التحقيق مع المدعي، فذكر بأنه لا يوجد لديهم غير ما تم تقديمه. ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أُقفل باب المرافعة ثم أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية.

الأسباب

بناءً على ما تقدَّم ذكره في الوقائع، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها كافة، وبما أن المدعي يطلب إلغاء القرار رقم (١٠٧٤/٧٨٨٠١٣) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩هـ المتضمن تغريمه مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال؛ فإن المحاكم الإدارية مختصة بنظر هذه الدعوى استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٧٨) والتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي نصَّت على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيبٍ في الشكل، أو عيبٍ في السبب، أو مخالفة النظام واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة بما في

ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام، وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويُعَدُّ في حكم القرار الإداري رفضُ جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذِ قرارٍ كان من الواجبِ عليها اتخاذُه طبقاً للأنظمة واللوائح"، وتختص هذه المحكمة مكانيّاً استناداً إلى المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم التي نصَّت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وأما عن قبول الدعوى، فقد نصَّت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) والتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على أنه: "إذا صدر قرار الجهة برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة دون البت في التظلم"، وبما أن المدعي تبلغ بالقرار في ١٤٤٠/١١/٢٨هـ ثم تظلَّم منه إلى المدعى عليها، وتقدَّم إلى المحكمة الإدارية ببريدة في ١٤٤٠/١٢/٤هـ والتي أصدرت حكمها بعدم اختصاصها مكانياً بنظر الدعوى؛ ما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. وأما عن موضوعها، ولما كان القضاء الإداري يراقب مشروعية القرارات الإدارية، ويفحص سلامة القرار من جهة اختصاص مصدره بإصداره، وقيامه على السبب الواقعي والمبرر له نظاماً،

وسلامة تكييف الوقائع المؤدية لإصدار القرار، كما يراقب شكل القرار، ومدى توافقه مع صحيح أحكام النظام، وتطبيقه تطبيقاً سليماً، وصحة الغاية التي يهدف منها، فمتى ما استوفى القرار تلك الأوصاف أصبح من جملة القرارات الإدارية المشروعة، ومتى ظهر للقضاء مخالفة لأي من تلك الأوصاف حكم بعدم مشروعيته، وأهدر الآثار النظامية المترتبة عليه. وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة، فالثابت أن المدعى عليها استندت في إيقاع المخالفة على نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحة التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٤) بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٦هـ، وكذلك الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفة أحكام النظام، كما استندت في إثبات ضبط المخالفة على المدعي إلى خطاب وكيل إمارة منطقة القصيم رقم (١٧١٨١) بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٥هـ، بالإضافة إلى محضر لجنة الغش التجاري بساحة الإبل المنعقدة بتاريخ ١٤٤٠/٦/٦هـ والمتضمن المصادقة على ما تم ضبطه من غش تجاري بساحة الإبل بواقع عدد (٣٤) حالةً، من غير بيان لتفاصيل كل مخالفة وطريقة ضبطها، إذ يجب في الضبوط الإدارية أن تكون مبينةً لكل ما يتعلق بالمخالفة من بيانات المخالف ومكان المخالفة وطريقة إثباتها، وهذا لم يتحقق بالمحضر الذي استندت عليه المدعى عليها في القرار محل الدعوى. إضافةً إلى عدم ثبوت التحقيق مع المدعي في المخالفة المنسوبة إليه وأخذ أقواله ودفوعه فيها؛ ما يكون معه قرار المخالفة محل الدعوى معيباً في مشروعيته، وحرياً بالإلغاء، وهو ما تقضي به الدائرة.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء القرار الوزاري رقم (١٠٧٤/٧٨٨٠١٣) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.